

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 885/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายกิจยง ตั้งปณิธานนท์ กับพวก

จำเลย

นายกิจยง ตั้งปณิธานนท์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอุบล ตั้งปณิธานนท์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งศาลที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคำขออนุญาตใหม่ เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันได้แล้ว จำเลยทั้งสองจึงขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระต้นเงินและ ดอกเบี้ยให้ โจทก์ ฯลฯ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอ อุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว เห็นว่าจำเลยทั้งสองมิได้ยากจนจริง ให้ยกคำร้องและให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมมา ชำระภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ขออ้างเหตุเดียวกันกับในชั้นไต่สวนไม่มีเหตุใหม่ ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ถ้าจำเลยทั้งสองยังติดใจอุทธรณ์ต่อไปก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำพิพากษานี้

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง (อันดับ 85)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยทั้งสองลงชื่อในคำร้องโดยไม่ปรากฏในใบแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจถอนฟ้อง(อันดับ 89,8 แผ่นที่ 1 และที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความในสำนวน จำเลยทั้งสองไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความมีอำนาจถอนฟ้อง เมื่อคำร้องขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสองลงชื่อโดยนายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความ แต่เพียงผู้เดียวกรณีจึงไม่อาจอนุญาตตามที่ขอได้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความในสำนวน จำเลยทั้งสองไม่ได้มอบอำนาจให้นายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความมีอำนาจถอนฟ้อง เมื่อคำร้องขอถอนคำร้องฎีกาคำสั่งของจำเลยทั้งสองลงชื่อโดยนายสุลบินส์ศรีแสงฟ้า ทนายความ แต่เพียงผู้เดียวกรณีจึงไม่อาจอนุญาตตามที่ขอได้ ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ